

Rybnik, 03.08.2025
Społecznych Oddział w Rybniku

Zakład Ubezpieczeń

Wnioskodawcy:
Oleksandr Boiko
ul. Cmentratna 9/1, 44-200 Rybnik
PESEL: 92041813017

Justyna Rudowicz
ul. Cmentratna 9/1, 44-200 Rybnik
PESEL: 96032800949

Dotyczy: Wniosek o zwrot nienależnie pobranych składek na ubezpieczenia społeczne

WNIOSEK

Na podstawie art. 24 ust. 6a-6c ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 497 z późn. zm.) wnosimy o:

Zwrot nienależnie pobranych składek na ubezpieczenia społeczne, które zostały od nas pobrane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w związku z błędnym zakwalifikowaniem pełnienia przez nas funkcji zarządu w RICE Prosta Spółka Akcyjna jako pracy zarobkowej.

Uzasadnienie

Jesteśmy zarządem w RICE PSA, z siedzibą w Rybniku ul. Koscielna 13, KRS 0001117280, pełniącymi swoje obowiązki w ramach wolontariatu w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.).

Nasze działania w spółce są nieodpłatne i obejmują:

- a) wolontariat na rzecz ochrony zwierząt,
- b) wolontariat edukacyjny w obszarze technologii,
- c) tworzenie i rozwój oprogramowania open-source,
- d) udział w projekcie tokenizacji udziałów PSA zgodnie z Whitepaper.

Nigdy nie zawieraliśmy ze spółką umowy o pracę ani umów cywilnoprawnych, a nasza działalność w zarządzie nie rodzi obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

Zgodnie z art. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązkowi ubezpieczeń społecznych podlegają wyłącznie osoby uzyskujące przychody z tytułów wymienionych w ustawie. W naszym przypadku taki przychód nie wystąpił.

Wskutek błędnej interpretacji przepisów przez ZUS naliczono i pobrano składki, które w świetle prawa są nienależne.

Wnioskujemy o:

Zwrot pobranych nienależnie składek w pełnej wysokości wraz z należnymi odsetkami.

Korektę w rejestrach ZUS, tak aby nasz status jako wolontariuszy w PSA został prawidłowo odzwierciedlony.

Załączniki:

- a) Oświadczenie członków zarządu o pełnieniu funkcji w ramach wolontariatu.
- b) Dokumenty spółek uczestniczących w projekcie.
- d) Dokument Whitepaper (fragment dotyczący tokenizacji udziałów).

Podpisy Wnioskodawców:

.....
Oleksandr Boiko

.....
Justyna Rudowicz